

Tener razón y poder demostrarlo: tutela judicial y resolución de conflictos

Un derecho que no se puede reclamar no es un derecho: es una declaración de intenciones. Esta última unidad va de la maquinaria que convierte lo que dice la ley en algo que alguien puede exigir, y de las salidas que existen antes de llegar a un juez.

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloc 8: solución judicial de conflictos, estructura y competencia de juzgados y tribunales.
- Bloc 8: juicio y proceso judicial, demanda, sentencia y recursos.
- Bloc 8: justicia gratuita y asistencia a la ciudadanía.
- Bloc 8: solución extrajudicial de conflictos, mediación, arbitraje y conciliación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Investigar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico con fuentes fiables.
- Reconocer y denunciar de forma argumentada los ataques a los valores democráticos.
- Emplear un lenguaje jurídico eficaz para defender un derecho propio.

Durante tres años, recurrir una sentencia en España costó dinero

En 2012 una ley extendió las tasas judiciales a las personas físicas. El argumento oficial era desincentivar los pleitos temerarios y financiar la justicia gratuita. El efecto real fue otro: reclamar cantidades pequeñas dejó de compensar, porque la tasa se comía la reclamación, y recurrir una sentencia adversa se volvió un lujo. En 2015 el Gobierno dio marcha atrás.

¿Sirve de algo tener razón si no puedes pagar para defenderla?



§ 1

El artículo 24

Cada rama que has estudiado reconoce derechos. Este artículo es el que hace que puedan reclamarse.

“

«Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.»



CONVIENE ACLARARLO DE INMEDIATO

No es el derecho a ganar

La tutela judicial efectiva no es el derecho a que te den la razón, ni siquiera a que la sentencia sea acertada. Es el derecho a entrar, a ser oído y a obtener una respuesta fundada en Derecho. Puedes perder un pleito y haber tenido una tutela judicial efectiva perfecta. Lo que no puede ocurrir, en ningún caso, es que se produzca indefensión.

*El adjetivo «efectiva» hace todo el trabajo.
No basta con que exista un tribunal sobre el
papel.*



Las garantías que vienen con el derecho

- Juez ordinario predeterminado por la ley: no se puede crear un tribunal a medida después de los hechos.
- Defensa y asistencia de letrado, y ser informado de la acusación para defenderte de algo concreto.
- Proceso público, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.
- Utilizar los medios de prueba pertinentes para tu defensa.
- No declarar contra uno mismo y no confesarse culpable.
- Presunción de inocencia, que no es un formalismo: es quién tiene que probar qué.



Las tres condiciones de quien juzga

Independencia

No está sometido a ningún poder, solo al imperio de la ley. Ni el Gobierno ni el Parlamento pueden decirle cómo fallar un caso.

Inamovilidad

Es la condición material de la independencia: un juez que puede ser destinado a mil kilómetros por una sentencia incómoda no es independiente.

Responsabilidad

Responde de sus actos disciplinaria, civil y penalmente. Su gobierno corresponde al CGPJ, que no juzga: nombra, inspecciona y sanciona.



Casi nunca acaba en Madrid

Cuando un pleito sigue adelante suele acabar en un edificio como este, el tribunal que revisa lo que decidió la primera instancia.

Foto: Zarateman, CC0 vía Wikimedia Commons



§ 2

Cómo está organizada la justicia

Acertar el orden jurisdiccional es lo primero, porque cada uno tiene sus tribunales, sus plazos y su procedimiento.



A qué tribunal iría tu caso

ORDEN	RESUELVE CONFLICTOS SOBRE	UNIDAD
Civil	Contratos, familia, herencias, propiedad, responsabilidad	Unidad 4
Penal	Delitos y sus penas	Unidad 7
Contencioso-administrativo	Actuaciones de las Administraciones públicas	Unidades 3, 6 y 7
Social	Relaciones laborales y Seguridad Social	Unidad 5

Presentar la demanda en el orden equivocado no es un matiz técnico. Es empezar de cero, con los plazos corriendo.

EL GRÁFICO

La pirámide judicial ordinaria y, aparte, los tres tribunales que no son instancias superiores aunque todos los coloquen ahí.





DOS IDEAS QUE HAY QUE SUBRAYAR

Lo que no está donde la gente cree

La Audiencia Nacional no está por encima de los Tribunales Superiores de Justicia: tiene competencias tasadas en todo el territorio, no un escalón superior. Y el Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión y el de Estrasburgo no son la cuarta, quinta y sexta instancia: cada uno revisa una cosa distinta y se llega a ellos por una puerta distinta.

Es lo mismo que viste en las unidades 2 y 3: elegir bien la puerta es parte del trabajo jurídico.



En casación no se repite el juicio

El Supremo no vuelve a valorar las pruebas. Fija cómo hay que interpretar la ley para todos los demás tribunales.

Foto: Cberbell, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Los juzgados que dejaron de llamarse juzgados

El modelo anterior era una suma de juzgados unipersonales: cada juez, con su oficina, su personal y su agenda, funcionaba como una isla, y si uno se colapsaba el de al lado no podía ayudarlo. La reforma los agrupó en un único Tribunal de Instancia por partido judicial, dividido en secciones por materia y con servicios comunes compartidos.

No cambia ni un derecho, pero decide cuánto tarda la sentencia que te lo reconoce. Y un proceso con dilaciones indebidas también vulnera el artículo 24.



§ 3

El proceso

De la demanda al cobro. Un pleito tiene una estructura reconocible, con variantes según el orden.



Las fases de un proceso, en orden

- 01 Iniciación: demanda en el orden civil, social y contencioso; denuncia o querrela en el penal, con instrucción previa.
- 02 Admisión a trámite, comprobando la competencia, y traslado a la otra parte para que conteste.
- 03 Contestación y fijación del conflicto. Lo que ambas partes admiten deja de ser objeto de prueba.
- 04 Prueba: documentos, testigos, peritos, interrogatorio. Aquí se decide la mayoría de los pleitos.
- 05 Vista y sentencia motivada: no basta con decir quién gana, hay que explicar por qué. La motivación permite recurrir.
- 06 Recursos, firmeza y ejecución. Ganar no es cobrar: si no se cumple, hay que pedir el embargo.



QUIÉN ES QUIÉN EN LA SALA

Abogado, procurador y fiscal

El abogado dirige técnicamente la defensa y el procurador representa a la parte ante el tribunal, con excepciones en las que no son preceptivos, como los juicios de escasa cuantía o buena parte del orden social. En el penal actúa además el Ministerio Fiscal, que no defiende a la víctima: ejerce la acusación en defensa de la legalidad y del interés público.

Confundir al fiscal con el abogado de la víctima es el error más repetido al ver un juicio en televisión.



LA PIEZA ECONÓMICA DECISIVA

Pleitear puede costar también lo del contrario

Como regla general en el orden civil, quien ve rechazadas todas sus pretensiones paga las costas del proceso, incluidos los honorarios de la otra parte. No es una sanción: es el reparto del coste de haber obligado a alguien a defenderse de una reclamación que no prosperó. Conviene calcularlo antes de demandar, y no después.

Y desde 2025, la actitud de las partes ante un intento de acuerdo puede tenerse en cuenta al imponer esas costas.



Ganas un juicio y la sentencia condena a la otra parte a pagarte 4.000 €, pero no paga. ¿Qué ocurre?

A El juzgado le ingresa el dinero automáticamente en tu cuenta

B Hay que pedir la ejecución para que se embarguen cuentas, nómina o bienes

C La sentencia pierde validez si no se cumple en un mes

D Solo puedes reclamarlo por la vía penal

Solución: B. Ganar no es cobrar. La ejecución es una fase distinta que hay que instar, y es la que más sorprende y la que más tarda de todo el proceso.



§ 4

Justicia gratuita

El derecho a la tutela judicial sería una ficción para mucha gente si defenderse dependiera del bolsillo.



Cómo se pide la justicia gratuita, y qué cubre

El sistema es más accesible de lo que la mayoría cree y bastante desconocido.

Recorred el procedimiento con un supuesto realista —una reclamación de fianza, un despido— y comprobad si la persona tendría derecho y qué le cubriría exactamente.

1. Comprobad los umbrales de ingresos, calculados sobre el IPREM y ajustados a los miembros de la unidad familiar.
2. Mirad las excepciones: víctimas de violencia de género, terrorismo o trata tienen derecho con independencia de sus recursos.
3. Listad lo que cubre: abogado y procurador de oficio, peritos, anuncios oficiales y exención de tasas.
4. Localizad el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados y el impreso oficial de solicitud.
5. Comprobad quién resuelve la solicitud, que es una comisión y no el abogado que os atienda.



DOS ACLARACIONES NECESARIAS

«Abogado de oficio» no significa «abogado gratis»

Si te asignan uno y después resulta que superas los umbrales de ingresos, tendrás que pagarle. Y si ganas el pleito y obtienes una cantidad significativa, puede exigírsete el reintegro de lo que costó tu defensa. El sistema no es una subvención automática: es una garantía para quien no puede pagar, comprobada antes o después.

Saberlo antes evita la sorpresa, que es exactamente el tipo de sorpresa que llega con una factura.



§ 5

Resolver el conflicto sin llegar al juez

Un juicio es lento, caro y desgastante, y muchas veces destruye una relación que podría haber sobrevivido.



Cuatro vías, y quién decide en cada una

VÍA	QUIÉN INTERVIENE	QUIÉN DECIDE	¿VINCULA?
Negociación	Solo las partes	Las partes	Sí, si firman acuerdo
Mediación	Un mediador neutral	Las partes; el mediador no decide	Sí, si hay acuerdo
Conciliación	Un tercero que propone	Las partes, sobre esa propuesta	Sí, si aceptan
Arbitraje	Uno o varios árbitros	El árbitro, mediante laudo	Sí, como una sentencia

En la mediación el tercero facilita el diálogo. En el arbitraje las partes renuncian a ir al juez.



NO ES UNA DECISIÓN MENOR

Firmar una cláusula de arbitraje

Un laudo arbitral se ejecuta como una sentencia y solo se puede anular por motivos muy tasados, casi todos formales. Es decir: firmar una cláusula de arbitraje es firmar que renuncias a los tribunales para ese asunto. A cambio ganas rapidez y, muchas veces, especialización técnica. Pero lo que se pierde también es real y conviene saberlo antes de firmar.

Lee las cláusulas del final del contrato. Ahí es donde suele estar la que decide adónde podrás ir si algo sale mal.



DESDE 2025

Ahora hay que intentarlo antes de demandar

En la mayoría de asuntos civiles y mercantiles, acreditar que se ha intentado un medio adecuado de solución de controversias es un requisito para que el tribunal admita la demanda. No basta con decir que se intentó: sirven una mediación, una conciliación, una oferta vinculante o una negociación documentada entre abogados.

El cambio es de fondo, no de trámite: el legislador ha decidido que el juzgado sea el último paso y no el primero.

EL GRÁFICO

La escalera completa de una reclamación de consumo. La inmensa mayoría se resuelve en los primeros peldaños.





LA VÍA EXTRAJUDICIAL MÁS ACCESIBLE

El sistema arbitral de consumo

Es gratuito para el consumidor, no requiere abogado ni procurador, se resuelve en meses y el laudo es vinculante y ejecutable. Tiene una condición: solo funciona si la empresa está adherida o acepta someterse. Por eso el distintivo de adhesión que algunos comercios exhiben es información útil antes de comprar, y no un adorno del escaparate.

Mirarlo cuesta dos segundos y decide si una reclamación futura te llevará meses o años.



Un derecho que solo pueden ejercer quienes tienen dinero deja de ser un derecho

El Tribunal Constitucional no dijo que cobrar tasas fuera inconstitucional por sí mismo, porque muchos países las tienen. Dijo que aquellas cuantías, aplicadas de aquella manera, funcionaban como una barrera desproporcionada, sobre todo para reclamaciones pequeñas y para recurrir. Por eso el artículo 24 habla de tutela judicial efectiva, con ese adjetivo.

Hubo protesta social, un Gobierno que rectificó, un Tribunal que anuló y una limitación de efectos. Ese es el sistema entero: y reclamar es la pieza que depende de ti.



Antes de cerrar el libro

- ☐ Sabrías explicar qué garantiza el artículo 24 y por qué no es el derecho a ganar.
- ☐ Sabrías decir a qué orden jurisdiccional iría un caso, y qué tribunales no son instancias superiores.
- ☐ Sabrías recorrer un proceso desde la demanda hasta la ejecución, sabiendo que ganar no es cobrar.
- ☐ Sabrías comprobar si alguien tiene derecho a justicia gratuita y qué le cubre.
- ☐ Sabrías distinguir negociación, mediación, conciliación y arbitraje por quién decide en cada una.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.